

0015994-64.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... absolvido por insuficiência probatória. Roubo majorado - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação - Imagens de segurança que colocam o acusado na cena do crime - As mesmas roupas das imagens foram encontradas na residência do réu - Confirmação da investigação realizada pela polícia civil - Reconhecimento extrajudicial da vítima que apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015994-64.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015994-64.2013.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TANIA MARIA PEREIRA PINTO LOPES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

TANIA MARIA PEREIRA PINTO LOPES e PATRÍCIA ALVES PEIXINHO foram processadas como incurso nos arts. 171 e 288 do CP, porque entre os dias 24 e 29/10/2012, no período da tarde, na Rua Francisco Miguel, n. 20, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com outras duas pessoas, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de Brasilina Ferreira Thomaz, induzindo-a e mantendo-a em erro. Ainda, associaram-se com outras duas pessoas para o fim de cometer crimes.

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 143, em 23/5/2016.

Tania Maria Pereira Pinto Lopes apresentou resposta à acusação à fl. 171, reservando-se o direito de provar sua inocência ao longo da instrução.

Patrícia Alves Peixinho juntou resposta às fls. 201/202, contestando a acusação.

Ratificado o recebimento (fl. 204).

Decretada a revelia de Patrícia (fl. 299).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 301/304, pugnando pela parcial procedência da acusação, absolvendo-se as acusadas do crime do art. 288 do CP. Tania Maria Pereira Pinto Lopes, às fls. 307/314, sustentou a absolvição pela insuficiência de provas. No mesmo sentido Patrícia Alves Peixinho (fls. 315/320). É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, a despeito da alteração do art. 171 do CP pela Lei n. 13.964/2019, na hipótese incide a exceção do art. 171, § 5º, IV, sem necessidade de representação.

A prática de estelionato "significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está despojando de seus pertences (...). [A] obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite" (NUCCI, Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 893).

No caso, de acordo com a denúncia, a vítima foi abordada por "João", que afirmava possuir bilhete de loteria e, como não sabia ler, não tinha condições de conferi-lo. As acusadas, em conluio com o primeiro, fingindo interesse na conversa, pegaram o celular para contatar o Banco Central, atendidas por uma quarta pessoa. Convenceram a vítima a desembolsar R\$ 100.000,00 para entregar a João em troca do bilhete premiado. No entanto, após sacar R\$ 70.000,00 e entregar-lhes, foi alertada por familiares sobre o golpe.

Ouvida em juízo, relatou que caminhava pela Rua Voluntários da Pátria, quando foi abordada por um senhor que lhe pediu ajuda; trazia consigo "uma aposta de loteria", mas como não sabia ler, não conseguia conferir o resultado; neste momento apareceram Patrícia e Tania, que também se propuseram a ajudar o senhor; efetuaram uma ligação para o Banco Central, a fim de constatar se o bilhete de loteria seria realmente premiado; inclusive, passaram o telefone para a depoente, a fim de que conversasse com o "gerente" do Banco Central; a vítima combinou de entregar R\$ 100.000,00 ao senhor, dividindo o prêmio entre as três (vítima e acusadas); combinaram novo encontro para o dia 22/10/2012, ocasião em que se dirigiram até o banco Bradesco para que efetuasse o primeiro saque de sua conta, no valor de R\$ 5.000,00, entregues ao senhor; combinaram nova reunião para o dia 24/10/2012; neste dia, novamente acompanhada das acusadas, sacou R\$ 40.000,00, também entregues ao senhor; combinaram novo encontro para o dia 26/10/2012, quando então sacou R\$ 25.000,00; em todas as ocasiões em que efetuava o saque bancário de sua conta, as acusadas também entregavam ao referido senhor "pacotes que disseram conter a mesma quantia dada pela vítima"; marcaram um novo encontro, a ser realizado em 29/10/2012, porém, durante o final de semana, ao conversar com familiares, percebeu ter sido vítima de um "golpe fraudulento", razão pela qual procurou a polícia.

A acusada Tania, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva. Esclareceu que à época residia em imóvel locado em nome de Patrícia, mas havia se mudado e estava em viagem, quando informada por sua vizinha que a polícia lhe procurava; afirmou que já foi processada por estelionato, mas acredita que há pessoa "muito parecida" consigo que vem praticando golpes.

Nesse sentido, o delito está materializado pelo boletim de ocorrência de fls. 6/8, autos de reconhecimento fotográfico (fls. 16 e 18) e depoimentos produzidos em fase policial e judicial.

A autoria é indubitosa e recai sobre ambas, extraída do substancial relato da vítima, aliado aos reconhecimentos realizados em sede policial (fls. 16 e 18). Consigna-se que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).

No caso, as acusadas foram colocadas ao lado de outras pessoas (fls. 17 e 19), tendo a vítima as descrito (fls. 13/15) e reconhecido "sem sombras de dúvidas", o que atende à determinação do mencionado artigo, suficiente à validação da prova. Portanto, diante da inequívoca indução da vítima em erro, em conluio com terceira pessoa não identificada, a condenação das acusadas é mandatória.

Sobre o delito do art. 288 do CP, de acordo com a doutrina especializada (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal - Vol. 3. Disponível em: Grupo GEN, (19th edição).

Grupo GEN, 2022, p. 516): "O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente. Pela atual redação típica, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes. O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro, ou, conforme preconiza Hungria: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial." Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (*societas delinquendi*) de um concurso eventual de pessoas (*societas criminis* ou *societas in crimine*) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para o cometimento de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja heterogênea (cuja finalidade é praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).".

No caso, a despeito da prática do delito do art. 171 do CP, não há provas da associação estável e permanente das acusadas (em conjunto com outras duas pessoas) para praticarem delitos, ônus da acusação, impondo-se, assim, a absolvição, nos termos do art. 386, II e VII do CPP.

Em reforço: "Associação criminosa - Inexistência de provas quanto à estabilidade e permanência - Pelo que se tem nos autos, houve mero concurso de agentes - Sentença condenatória reformada - Réu absolvido por insuficiência probatória. Roubo majorado - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação - Imagens de segurança que colocam o acusado na cena do crime - As mesmas roupas das imagens foram encontradas na residência do réu - Confirmação da investigação realizada pela polícia civil - Reconhecimento extrajudicial da vítima que apenas corrobora esse quadro -- Básicas tornadas ao piso - Impossibilidade de se utilizar condenação apta a configurar reincidência como Maus antecedentes - Necessidade de respeito ao sistema trifásico - Inviável a utilização do mero número de causas de aumento para aplicar fração superior à mínima - Súmula 443 do STJ - Aumento, na terceira etapa, reduzido a 1/3 - Regime fechado obrigatório, face à reincidência e à quantidade de pena imposta. (TJSP; Apelação Criminal 0000458-82.2015.8.26.0554; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)" - grifou-se.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, nos termos do art. 59 do CP, a pena de Tania é acrescida de 1/6 pelo mau antecedente decorrente do processo 44209-

55.2010.8.26.0050 (fl. 346). De acordo com o STJ: "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

As demais circunstâncias não excedem a gravidade abstrata do delito. Anota-se que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da

Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Assim, a pena-base de Tania vai fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida no mínimo legal a de Patrícia.

Na segunda fase, considerada a prática do delito contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, as penas são agravadas em 1/6, nos termos do art. 61, II, "h", do CP, ajustadas para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Tania, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para Patrícia.

Sem causas de aumento ou diminuição das penas, fixadas definitivamente nos patamares anteriores.

No entanto, a pretensão punitiva estatal está prescrita. Com efeito, o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia (fl. 143, em 23/5/2016). Por sua vez, prevê o art. 109, V, do CP que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, ocorrido em 23/5/2020. Assim, de rigor a declaração da extinção da punibilidade das acusadas nos termos do art. 107, IV, do CP.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar TANIA MARIA PEREIRA PINTO LOPES e PATRÍCIA ALVES PEIXINHO como incursas no art. 171 do CP às seguintes penas: a) Tania Maria Pereira Pinto Lopes: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa; b) Patrícia Alves Peixinho 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; nos termos do art. 107, IV, do CP, declara-se EXTINTA A PUNIBILIDADE de ambas as acusadas em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; por fim, nos termos do art. 386, II e VII, de rigor sua ABSOLVIÇÃO da imputação da prática do delito do art. 288 do CP.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se certidões de honorários na proporção máxima, se o caso.

PIC.

Campo Limpo Paulista, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA